

4to JUZGADO PAZ LETRADO

EXPEDIENTE : 03929-2016-0-1601-JP-CI-04
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : VENTE CASTILLO CECILIA ELIZABETH
ESPECIALISTA : VILMA TAMAYO ARTEAGA - SECRETARIO
PERITO : RUIZ GARCIA, SANTIAGO NIKOLAI
NUÑEZ TEJADA, CESAR AUGUSTO
RUIZ GARCIA, SANTIAGO NIKOLAI
NUÑEZ TEJADA, CESAR AUGUSTO
DEMANDADO : RODRIGUEZ PAREDES, JOSE LUIS
DEMANDANTE : COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PARROQUIA
SAN LORENZO TRUJILLO LTDA 104

Resolución N. ° DIECIOCHO

Trujillo, cuatro de setiembre del año dos mil veintiseis

AUTOS Y VISTOS. - con los autos; **Y CONSIDERANDO:**

PRIMERO. El artículo 407 del Código Procesal Civil establece que, antes de que una resolución cause ejecutoria, el juez, de oficio o a pedido de parte y sin trámite alguno, puede corregir cualquier error material evidente que aquella contenga. Esto es, existe la facultad del juez para corregir de oficio los errores materiales evidentes contenidos en una resolución judicial conforme aparece en el artículo en comento, el cual habilita al órgano jurisdiccional, antes de que la resolución cause ejecutoria, a rectificar dichos errores sin necesidad de trámite alguno ni de impulso de las partes. Esta atribución no constituye una excepción al principio de inmutabilidad de las resoluciones, sino una manifestación legítima de la potestad jurisdiccional orientada a garantizar la coherencia, claridad y eficacia de las decisiones judiciales.

SEGUNDO. En efecto, la corrección de oficio se justifica cuando el error es objetivo, manifiesto y verificable, como ocurre con los errores de transcripción, cálculo aritmético o consignación numérica, cuya rectificación no implica un nuevo juicio de valoración probatoria ni la modificación del contenido sustancial de la decisión. En tales supuestos, la intervención judicial no altera la voluntad decisoria originalmente expresada, sino que se limita a adecuar su formulación externa a la real intención del juzgador,

evitando que un defecto meramente formal genere efectos jurídicos distorsionados o contrarios a derecho.

TERCERO. Ahora bien, en el caso en concreto, se tiene que, mediante resolución N.º treinta se consignó erróneamente los montos consignados como **bases de la postura** para las convocatorias del remate, los cuales deben ser fijados en: **S/ 77 119 00** para la primera convocatoria; **S/ 65 551 15** para la segunda convocatoria; y **S/ 55 718 45** para la tercera convocatoria, a fin de evitar eventuales nulidades posteriores y garantizar la correcta ejecución del remate judicial.

CUARTO. Resulta imperioso precisar que, el ejercicio de esta facultad (integración de oficio) **no vulnera el derecho de defensa ni el principio de contradicción** de ninguna de las partes procesales, en la medida en que la corrección se limita a aspectos puramente materiales y no introduce decisiones nuevas ni altera la situación jurídica de las partes. Por el contrario, la corrección de oficio contribuye a preservar el debido proceso, al asegurar que la ejecución de la resolución se realice conforme a los parámetros legales y a la real voluntad jurisdiccional expresada en la decisión original; sin perjuicio de ello, recomiéndese a la secretaria judicial a tener mayor celo en las funciones propias de su cargo, dando cuenta de manera correcta con los escritos y procesos a su cargo, evitando dilaciones indebidas en el trámite del proceso; bajo responsabilidad.

Por estas consideraciones **SE RESUELVE:**

- 1. CORREGIR** la parte resolutive de la resolución número **QUINCE**; en lo que respecta a los montos de las bases de la postura : en primera convocatoria la suma de **S/ 77 119 00** (sesenta y siete mil ciento diecinueve con 00/100 soles), la segunda convocatoria el monto de **S/ 65 551 15** (sesenta y cinco mil quinientos cincuenta y uno con 15/100 soles), y la tercera convocatoria el monto de **S/ 55 718 45** (**cincuenta y cinco mil setecientos dieciocho con 45/100 soles**; y no como erróneamente se ha consignado; como en cuanto a las cargas y gravámenes, quedando subsistente todo lo demás que la contiene consecuentemente:

2. La parte decisoria de la resolución número **quince**, quedará de la siguiente manera:

1) **CONVOCAR AL REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL (REM@JU)** conforme a lo establecido en la ley 30229 y señalado en los considerandos precedentes; a efectos de que se proceda: Al **PRIMER REMATE ELECTRONICO JUDICIAL (REM@JU)**

UBICACIÓN: En este caso del bien inmueble ubicado en: Pueblo joven Miguel Grau Primera Fase Mza 12 lote 19, Distrito el Porvenir. Provincia de Trujillo. Departamento de la Libertad; inscrito en la partida registral N° P14029685 del Registro de la propiedad inmueble- zona registral N° V sede Trujillo.

En caso de declararse desierta la convocatoria en PRIMER REMATE ELECTRONICO JUDICIAL, **CONVÓQUESE automáticamente** por el REM@JU al **SEGUNDO REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL**. Si la segunda convocatoria también queda desierta, **CONVÓQUESE automáticamente** al **TERCER REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL**.

a) **DESCRIPCION:** El bien inmueble. Predio urbano. Se visualizó un terreno de forma rectangular con topografía leve pendiente, que actualmente tiene uso como vivienda, y consta de una edificación de cuatro pisos ubicada en una esquina.

b) **CARGAS Y GRAVAMENES DEL INMUEBLE A REMATAR:**

De acuerdo a la copia literal adjuntada por la EJECUTANTE, el inmueble inscrito en la P14029685 de la zona registral N° V sede Trujillo, tiene la siguiente afectación:

b.1. HIPOTECA INSCRITA EN EL ASIENTO 00011: INSCRIPCION DE HIPOTECA: a favor de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO LTDA N° 222, hasta por la suma de S/ 80 000 00.

b.2 EMBARGO INSCRITO EN EL ASIENTO 00012: Mediante resolución N° 01, su fecha 09 /01/2017, expedida por el Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado, y Resolución dos su fecha 01/03/2017, ha resuelto disponer la Inscripción sobre el inmueble inscrito en la presente partida hasta por la suma de (S/25, 000.00) en los seguidos por LA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PARROQUIA SAN LORENZO TRUJILLO LTDA 104, contra RODRIGUEZ PARDES JOSE LUIS, sobre OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO (Exp.3929-2016-22).

b.3 EMBARGO INSCRITO EN EL ASIENTO 00013: Mediante resolución N° 01, su fecha 22/08/2017, expedida por el Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado, Dra. Fany Mavel Tapia Coba, ha resuelto disponer la Inscripción sobre el inmueble inscrito en la presente partida hasta por la suma de (S/.10, 500.00) en los seguidos por ASOCIACION DE MUJERES EN ACCION -AMA, contra RODRIGUEZ PAREDES JOSE LUIS, sobre OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO (Exp. 2198-2017-15).

C) TASACIÓN COMERCIAL ACTUALIZADA. En la suma de S/.115, 678.50 SOLES.

D) BASE DEL REMATE PARA LAS CONVOCATORIAS SERÁ LA SIGUIENTE

- i. BASE DE LA POSTURA PARA LA PRIMERA CONVOCATORIA:** Las dos terceras partes del valor de la tasación **S/ 77 119 00** (sesenta y siete mil cientos diecinueve con 00/100 soles).
- ii. BASE DE LA POSTURA PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA:** Será con la deducción del 15% del precio que sirvió de base para la primera convocatoria, ascendente a **S/ 65 551 15** (sesenta y cinco mil quinientos cincuenta y uno con 15/100 soles).
- iii. BASE DE LA POSTURA PARA LA TERCERA CONVOCATORIA:** Será con la deducción del 15% del precio que sirvió de base para la segunda convocatoria, ascendente a **S/ 55 718 45 (cincuenta y cinco mil setecientos dieciocho con 45/100 soles)**

E) OBLAJE: Los postores deben cumplir con lo siguiente:

i) pagar el oblate equivalente al 10 % del valor de tasación del inmueble, en depósito electrónico Judicial en la moneda de la tasación conforme el artículo 17° del Reglamento de la Ley N° 30229; y,

ii) presentar el arancel judicial correspondiente de acuerdo al valor de tasación del inmueble a rematar.

F) PUBLICIDAD: Una vez vencido el plazo de oposición y firme que sea la presente resolución, el Especialista Legal del proceso deberá proceder con la publicación de los avisos de remate en el portal web del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU, publicación que tendrá validez para todas las convocatorias

G) PUBLICÍTESE los avisos judiciales de la convocatoria en los televisores instalados en esta sede, por el plazo de **SEIS DIAS HABILES**, debiendo **REQUERIRSE** su publicación al Jefe de la Oficina de Imagen Institucional de esta Corte Superior de Justicia, remitiéndosele al correo:

csjll_imageninstitucional@pj.gob.pe como al correo aagredam@pj.gob.pe el aviso de remate para su publicación; quien además deberá de comunicar al Juzgado, bajo responsabilidad, su cumplimiento, al término de la misma con indicación de los días en que se ha efectuado las publicaciones; sin perjuicio de ello **PUBLICITESE** en la ventanas del archivo modular, levantándose el acta respectiva,

H) CUMPLA el Secretario del proceso con publicitar el aviso del remate en el inmueble objeto de remate por el plazo de SEIS DIAS; en caso que el inmueble se encuentre en otra Distrito Judicial, COMSIONESE al encargado de REM@JU del Distrito Judicial respectivo para que cumpla con el pegado del aviso del remate en el inmueble, remitiendo la constancia respectiva.

I) HAGASE SABER que la presente resolución posee la misma validez con la firma manuscrita, con la firma digital (electrónica) o con ambas, conforme a la Ley N° 27269.

j) NOTIFÍQUESE la presente resolución a la parte ejecutada en su domicilio procesal física y/o Casilla Electrónica, además de su

domicilio real; y a la entidad ejecutante en su Casilla Electrónica; y como consecuencia de ello.

K) **MANTENGASE** la vigencia de lo demás que contiene la resolución número quince, dieciséis y diecisiete.

L) . **NOTIFIQUESE**